



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשים:
התובעים

1. סוזן מרואני
2. גלדיס שפירא
3. חיים מרואני
4. אסתר מרואני
5. מאיר מרון

כולם ע"י ב"כ עוה"ד אברהם פסי
מרחוב הנצי"ב 29 תל אביב

- נ ג ד -

המשיבים:
הנתבעים

1. אסף עשני
2. אסתר מרקוביץ עשני

ע"י ב"כ עוה"ד עפר שפיר
מרחוב מנחם פלאוט 10 רחובות

ה ח ל ט ה

מבוא וטענות הצדדים

1. בפני בקשה למתן צו מניעה זמני.
2. בהתאם להסכמת הצדדים בדיון בבקשה מיום 24.11.14 היו אמורים הם למסור הודעה באם נדרשת החלטה בבקשה דנן. ביום 09.12.14 הוגשה הודעה מטעם המשיבים לפיה לא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות ונדרשת החלטת בבקשה.
3. הצדדים הינם בעלי דירות (או זכאים להירשם כבעלי זכויות) בבית המשותף ברחוב רדינג 10 תל אביב הבנוי על חלקה 55 בגוש 6772.
4. הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל התקנון המצוי. הבית מורכב מ- 6 מבנים להם 14 כניסות בכל כניסה שתי קומות וארבע דירות.
5. המבקשים הינם בעלים (או זכאים להירשם כבעלים מכוח ירושות) של דירה בבית בקומה הראשונה במבנה ב' (תת חלקה 12). המשיבים הינם בעלים של דירה נוספת בבית הממוקמת מעל לדירת המבקשים (תת חלקה 16).
6. טענות המבקשים בתמצית הן כי המשיבים מבקשים לבצע עבודות בניה ברכוש המשותף בבית להם מתנגדים המבקשים וכל בעלי הדירות בכניסה. עבודות הבניה עתידות לגרום לנזק משמעותי למבקשת 1 - אישה בת 93 הנזקקת לטיפול סיעודי. המגורים בדירת המבקשים יהיו בלתי אפשריים בזמן ביצוע עבודות הבניה ויחייבו עזיבת הדירה על ידי



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

המבקשת 1, דבר שעשוי להשפיע לרעה על בריאותה הגופנית והנפשית. העבודות המתוכננות יגרמו לחסימת אור ואויר לדירה ויגרמו להוצאות מיותרות לתאורה וחימום, העבודות ימנעו שימוש בגינה בה נעשה שימוש בהסכמה משך 60 שנה, העבודות עלולות לגרום לליקויים בבית שנבנה לפני עשרות שנים ולערער את יציבותו. עוד נטען כי במסגרת הבניה המתוכננת מנוצלים יותר מאשר זכויות הבניה היחסיות המוקנות לדירה וגם לא התקבלה החלטת רוב כנדרש בחוק לביצוע הבניה.

7. טענות המשיבים בתמצית הן כי בידם היתר בניה כדין, התנגדות המבקשים נדחתה על ידי רשויות התכנון ומדובר בבניה על פי מצב תכנוני קיים ומאושר. ההרחבה המתוכננת הינה לצורכי מגורי המשפחה. בידי המבקשים רוב נדרש בהתאם להוראות הדין לביצוע הבניה, בין בהסכמות פוזיטיביות ובין בהסכמות מכוח הדין, הבניה כוללת ניצול של זכויות בניה בהתאם לחלק היחסי בזכויות הבניה בבית (בהתאם לתוכנית הרחבה פרטנית מאושרת) וללא ניצול של זכויות נוספות, לא יגרם למבקשת כל נזק כתוצאה מהבניה ומכל מקום הטענות הינן תכנוניות ואין לדון בטענות המטרד אלא אך בהיבטים הקניינים הקשורים בהרחבת הדירה. הפרעה בזמן הבניה הינה הכרח שאין בלתו ואין בה לגרוע מזכותם הקניינית של המשיבים להרחיב את דירתם. מדובר בהרחבה מתוכננת על פי מצב תכנוני קיים התואם את מצב הבית בפועל, אין בידי המבקשים כל זכות קניינית בגינה וודאי שלא כזו המונעת שימוש בזכות קניין על ידי המשיבים, העבודות תוכננו לצמצום הפגיעה בדירת המבקשים במהלך ואחרי גמר הבניה ואין בהן לגרום לפגיעה ביציבות הבית. לאור סיכויי התביעה והנזקים המשמעותיים למשיבים - התקשרות לביצוע העבודות, ניהול הליכים תכנוניים, שכירת דירה חלופית למשך הבניה, שינוי אורחות חייהם (לרבות מסגרות לימוד הילדים) אין מקום ליתן את הצו המבוקש.

8. להודעתם מיום 09.12.14 צרפו המשיבים הסכמות פוזיטיביות של בעלי דירות נוספים ולשיטתם בידם כיום הסכמות של 82% מבעלי הדירות בבית.

המסגרת המשפטית

9. בכואו להחליט בדבר מתן סעד זמני, יפעיל בית המשפט את המבחנים הבאים:

א. **קיום ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה:** בשלב זה על המבקש להוכיח כי התביעה אינה טרדנית וכי קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה (תקנה 362(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984).

ב. **שמירה על המצב הקיים:** מתן הסעד הזמני הכרחי כדי להצדיק את התערבותו של בית המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה.

ג. **מאזן הנוחות:** שקילה והערכה של זכויות ותוצאות אפשריות ביחס לכל אחד מהצדדים כתוצאה מהכרעה בבקשה. מבחן זה בודק את הקשיים, הנזקים וההכבדה שייגרמו לצד התובע אם תדחה הבקשה, לעומת אלו שייגרמו לצד הנתבע אם יינתן הצו כמבוקש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

ד. שיקולים שביושר (ראו אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית) עמ' 502-503).

10. בין המבחנים האמורים מתקיים יחס מקביל כך שכל שבית המשפט יתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בתביעתו גבוהים, תפחת הדרישה בדבר מאזן הנוחות ולהיפך (רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ נ' אמר פ"ד נו(1) 529); רע"א 10066/04 נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ נ' פ.ס.ט. ספיר אנטרפרייז בע"מ פ"ד נט(4) 700. עם זאת, על המבקש, בכל מקרה, לעמוד ברף מינימאלי בנוגע לכל אחד מן התנאים בנפרד, שאם לא כן, לא ינתן הסעד זמני (רע"א 2826/06 שלמה אליהו אחזקות בע"מ נ' ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ (פורסם בנבו)).

דיון והכרעה

11. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא כי במאזן השיקולים יש מקום ליתן צו מניעה כמבוקש עד להכרעה בתובענה ואלו הם נימוקי.

12. למבקשים ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה.

13. אומנם, בידי המשיבים הסכמות לכאורה של בעלי דירות בבית לביצוע הבניה המבוקשת (בפרט לאור ההסכמות הנוספות שצורפו להודעתם מיום 09.12.14). אולם, אנו נמצאים בשלב ראשוני של ההליך שכל שנדרש לברר בו הוא באם קיימת שאלה רצינית שיש לדון בה כאמור. בהקשר להסכמות הרי שתידרש בחינת אותן ההסכמות שהוצגו ודיון בהתאם לסימן 11 בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969. יש גם לבחון טענת המבקשת בדבר התנגדותם של בעלי הדירות בכניסה הרלבנטית בבית לעבודות המתוכננות.

14. זאת ועוד. עיקר טענות המבקשים עניין בנזק שיגרם לדירת המבקשים במהלך ביצוע העבודות ולאחריהן, לרבות, פגיעה באור ואויר לדירתם, פגיעה ביציבות המבנה, פגיעה בשימוש בפועל בחצר לאורך שנים ובעיקר פגיעה סובייקטיבית במבקשת 1 (לאור גילה ומצבה הרפואי) המתגוררת בנכס. בנוסף הועלתה גם טענה בדבר ניצול עודף של זכויות בניה. טענות אלו גם עומדות למבקשים, על פי זכותם הקניינית, מכוח הוראות סעיפים 71ב(ב) ו- 71ג(א) לחוק המקרקעין, ודאי כאשר לא נדונו על ידי רשויות התכנון כמפורט להלן.

15. ויוער, הגם שלמשיבים טענות נגדיות ותשובות לכאורה בנוגע לטענות המבקשים, הרי שלא ניתן לומר, בעת הזו, כי אין בטענות המבקשים דבר או כי מדובר בתביעה טורדנית. בהליך העיקרי יידרש בירור עובדתי ומשפטי, שאינו פשוט כלל ועיקר, בנוגע לטענות האמורות ותשובות המשיבים ודי בכך להקים עילת תביעה לכאורה לצורך ההכרעה בבקשה דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

16. ברי גם כי הסעד המבוקש נועד לשמר את המצב הקיים, בטרם ביצוע עבודות בינוי על ידי המשיבים ברכוש המשותף, ובעיקר, גרימת הנזק למבקשת 1 (בנסיבותיה הסובייקטיביות) ממהלך ביצוע העבודות.
17. במקרה דנן מאזן הנוחות נוטה לטובת המבקשים.
18. מוכן אני להניח כי יגרם למשיבים נזק כספי עקב העיכובים בביצוע פרויקט הבניה. יתכן ואף מדובר בנזק משמעותי. אולם, מנגד עומד הנזק הצפוי למבקשים, ובעיקר למבקשת 1, עקב ביצוע עבודות בניה בפועל. על פניו, אין המדובר בנזקים צפויים שהינם שווי משקל, ודאי כאשר מרכיב מרכזי כטיעוני המבקשים הינו בנוגע לנזקים הצפויים מעצם מהלך ביצוע העבודות.
19. ובהקשר זה, הנזק הצפוי למשיבים ניתן לשיפוי בקלות יחסית - ככל שתדחה התביעה בסופו של יום, יוכלו המשיבים להיפטר מהמבקשים וכן מצד ג' בגין נזקיהם עקב העיכוב בביצוע הבניה, על פי כתבי התחייבות אשר הוגשו בהתאם להחלטתי מיום 18.11.14 ובטחונות נוספים כפי שידונו להלן. בדיוק לשם כך הותקנה תקנה 364 לתקנות. אינני רואה גם כיצד הוצאות והשקעות שביצעו המשיבים ירדו לטמיון אם תדחה התביעה בסופו של יום ואז תבוצע הבניה. כל שיגרם הוא עיכוב בביצוע הבניה והוצאות נוספות למשיבים כפי שנטען. נזקים והפסדים אלו, אף אם הינם משמעותיים מבחינה כספית, ברי פיצוי בנקל יחסית.
20. מאידך, ככל שתבוצע הבניה אך תתקבל התביעה בסופו של יום, יעמדו המבקשים בפני מצב מוגמר כאשר יהיה קושי משמעותי בהחזרת המצב לקדמותו ואשר, ללא ספק, יהיה כרוך בעלויות משמעותיות (לשני הצדדים) ובסחבת משפטית ותכנונית תוך המשך הפגיעה הקניינית במבקשים. ודאי אמורים הדברים כאשר הנזק אשר עשוי להיגרם למבקשת 1 במהלך ביצוע עבודות הבניה (ואלו לכאורה אמורים להתחיל מידית לטענת המשיבים אם תדחה בקשה זו) אינו בר פיצוי כלל - מדובר באישה מבוגרת (בת 93) שאיננה בקו הבריאות המתגוררת בדירתה משך 60 שנה. אינני רואה כיצד ניתן יהיה לשפות את המבקשת 1 בגין פגיעה, בדמי ימיה, באורח חייה בבית מזה עשרות שנים.
21. ברי כי גם טענת המבקשים בדבר פגיעה אפשרית ביציבות המבנה כתוצאה מהבניה מטה את מאזן הנוחות לטובת קבלת הבקשה - נזק בהקשר זה, אם אכן תוכח טענת המבקשים, עשוי להיות משמעותי ובלתי הפיך.
22. בנסיבות האמורות ביצוע הבינוי בפועל עשוי לעקר מתוכן את עצם ניהולו של ההליך, הן לעניין הנזק הנטען לאחר גמר ביצוע העבודות ובעיקר בנוגע לנזק הצפוי למבקשת 1 ממהלך ביצוע העבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

23. אומנם, אם יקבע, בסופו של יום, כי הבניה המבוקשת מותרת, הרי שעצם מתן הצו בבקשה זו יגרום נזק כלכלי למשיבים, ואולי אף נזק משמעותי כטענתם. משכך כבר קבעתי בדיון מיום 24.11.14 החלטות פרוצדורליות לקידום ניהול ההליך העיקרי ובהתאם גם יקבעו בטוחות נדרשות מטעם המבקשים.
24. גם לא מצאתי כי ישנם שיקולים שביושר המצדיקים את דחיית הבקשה.
25. העובדה כי נתקבל היתר בניה אין בה די כדי לשלול את זכותם הקניינית של המבקשים להסכים או להתנגד לביצוע העבודות המבוקשות, ודאי כאשר נטען כי יש באלו משום פגיעה ישירה בהם. סביר בעיני כי בעלי דירות המתנגדים לבניה (מבחינה קניינית) יבקשו למצות תחילה את זכותם על פי דין להתנגד בהליכים תכנוניים (ואולי בכך לסתום את הגולל על בניה מתוכננת) ולא יחפזו להגיש תובענות בפני ערכאות משפטיות, אלא כמוצא אחרון. טיעוני המבקשים בדיון בבקשה גם מבהירים ומצדיקים הגשת התובענה והבקשה במועד שהוגשו (עמוד 3 שורות 14-18) ואין כל שיהוי או חוסר תום לב בהקשר זה מצידם.
26. יוזכר גם כי טיעוני המבקשים נדחו על ידי רשויות התכנון בשל היותן טענות קנייניות (ר' סעיף 28 לבקשה וכן עמוד 3 שורות 7-8). ברי כי המקום לבירור טענות אלו הוא עתה, במסגרת הליך זה, ועוד בטרם ישתנה המצב העובדתי בבית.
27. אינני רואה כיצד התנגדות המבקשים, בשל נתוניה הסובייקטיביים של המבקשת 1, יכולה להיחשב בגדר "חוסר תום לב" כנטען על ידי המשיבים. טענת ההתנגדות הסובייקטיבית, כשלעצמה, ראויה לבירור משפטי ועובדתי, בפרט בנסיבות החריגות של המבקשת 1 כאמור לעיל. ודאי אמורים הדברים לגבי טענות המבקשים בדבר הפגיעה האובייקטיבית שתיגרם לדירתם בשל הבניה ולהשלכות על קניינם.
- על פניו, את אותן טענות חמורות של המשיבים בדבר "רוע לב", "התעקשות" ו- "גישת קטנונית אגוצנטרית ושרירת לב" (ר' למשל במבוא ובסעיף 62 לתגובה) ניתן להפנות בחזרה כלפיהם לאור טענותיה הסובייקטיביות של המבקשת 1 בהליך זה כאמור (וכאשר טענות אלו גם ידועות למשיבים זה מכבר).
28. בהקשר זה יש לזכור כי המבקשת 1 מתגוררת בבית משך כ- 60 שנים בעוד המבקשים רכשו זכויותיהם בבית זה מקרוב ומתוך מטרה להרחיב את הדירה אותה רכשו. מגוריה של המבקשת 1 בדירתה ונסיבותיה הסובייקטיביות ניכרות בנקל ויכולות היו להיות ידועות גם למשיבים, ודאי במשך זמן הליכי התכנון. גם בכך יש לחזק את השיקולים שביושר הנוטים דווקא לטובת המבקשים בבקשה דנן.
29. כאמור, עד להכרעה בהתנגשות זכויותיהם הקנייניות הלגיטימיות של הצדדים נכון יהיה להותיר את המצב העובדתי הקיים בבית כפי שהוא. אולם, משעה שניתנה בהחלטה זו הגנה על זכויותיהם הקנייניות של המבקשים (ובעיקר המבקשת 1), נכון יהיה ליתן במקביל גם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 700/14
מס' בקשה: 701/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב

הגנה הולמת לקניין המשיבים, ובעיקר לנזקים הצפויים להיגרם להם כתוצאה ממתן הצו. האיזון הנכון בהקשר זה הוא בחיוב המבקשים במתן בטחונות משמעותיים מתאימים בהתאם להוראות התקנות לשיפוי נזקי המשיבים המשמעותיים הצפויים אם בסופו של יום תדחה התביעה.

30. אעיר בהקשר זה כי אומנם הוגשה על ידי המבקשים ערבות צד ג' בהתאם להחלטתי מיום 18.11.14. דא עקא, על פניו מדובר בקרובת משפחה של המבקשים ולא ברור טיבה של בטוחה זו בהתייחס גם להתחייבות המבקשים (ובפרט המבקש 3).

סיכום

31. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה.
 32. **ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע כל עבודות בניה ו/או הריסה בבית ברחוב רדינג 10 תל אביב הבנוי על חלקה 55 בגוש 6772 עד לגמר הדיון בתובענה.**
 33. בהתאם לאמור לעיל אני מחייב את המבקשים להפקיד בתוך 15 ימים מהיום ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ולא מוגבלת בזמן בסך של 150,000 ₪ צמוד למדד המחירים לצרכן לשם פיצוי בגין כל נזק שייגרם למשיבים כתוצאה ממתן הצו, אם תיפסק התובענה או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.
 34. בקביעת גובה הערבות לקחתי בחשבון את היקף הנזקים הצפויים למשיבים בשל צו המניעה כמפורט לעיל ובבקשתם.
 35. נוסח הערבות יוגש לאישורי (ניתן גם בפקס) בטרם תופקד הערבות בתוך המועד האמור במקור בידי חשב משרד המשפטים במשרד הראשי ברחוב צלאח א-דין 29 ירושלים.
 36. לא תופקד הערבות במקור במועד כאמור יתבטל צו המניעה.
 37. הוצאות הבקשה בסך של 5,000 ₪ ישולמו בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.
- המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים בפקס.
- ניתנה בלשכתי היום י"ח כסלו תשע"ה, 10 דצמבר 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב